

1500773-96.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... ABSOLVER VALTER CESAR DA SILVA DO CRIME DE ROUBO TENTADO DESCRITO NO 1º FATO DA DENÚNCIA E ADEQUAR A PENA IMPOSTA, nos termos do voto do relator. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA REFORMADA - ROUBOS MAJORADOS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500773-96.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500773-96.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 23230057 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2053807/2022 - 02º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

FABIO VITOR DE OLIVEIRA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

FÁBIO VITOR DE OLIVEIRA e JEAN CARLO GERMANO, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso II, c.c art. 29, caput e art.14, inciso II, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, aos dias 24 de fevereiro de 2022, às 3h30, na Rua Carlos Vilhena, nº 3683, nesta cidade e comarca de Franca, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, tentaram subtrair para si, mediante violência, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Wilson Quintanilha, não consumado o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Acompanha a denúncia o inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls. 1

usque 135).

As prisões em flagrante foram convertidas em preventiva no dia 24 de fevereiro de 2022 (fls. 111/114).

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2022 (fls. 145).

Citados (fls. 166/168), os acusados ofereceram defesa prévia (fls. 172).

Durante a instrução probatória, foram inquiridas a vítima e duas testemunhas, bem como interrogados os réus.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, às partes foi dado prazo para alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, entendendo estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. Discorreu sobre a dosimetria e regime de fixação de pena. Alegou a impossibilidade de substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direito, na forma do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Já a defesa, discorreu sobre o fato de que só podem ser utilizadas como prova aquelas produzidas sob o crivo do contraditório. Alegou que a versão do policial é incongruente com a da vítima e que ele teria certa relação de inimizade com Jean, por tal motivo que quer vê-lo preso. Defendeu que o reconhecimento é ato falho. Ressaltou a fragilidade probatória e aplicação do princípio da presunção da inocência. Subsidiariamente, discorreu sobre a dosimetria e regime inicial de cumprimento de pena.

É o breve relatório.
Decido.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

No mérito, a pretensão punitiva improcedente

Está demonstrada a materialidade delitiva no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 21), boletim de ocorrência (fls. 27/29), laudos periciais (fls. 97/100; 129/30; 132/133), laudo pericial local (fls. 173/177), laudo pericial de objeto (fls. 178/184).

A autoria delitiva, todavia, não restou comprovada. Vejamos:

O ofendido Wilson Quintanilha disse que, na madrugada, por volta das 3h, Jean bateu no portão e ofereceu latas de alumínio para venda. Abriu o portão e, de imediato, entraram mais cinco pessoas. Gritavam “perdeu, perdeu”. Eles o atacavam com pedras e diziam para segurar o ofendido. Foi atingido pelas pedras, mas correu para o interior da residência. Os roubadores arremessaram uma pedra pela vidraça. Gritou por socorro e o vizinho ouviu, acionando a polícia. Os policiais chegaram e conseguiram prender Jean. Ele não havia fugido, mas os demais fugiram. Já conhecia Jean por conta da venda de outras latinhas em datas pretéritas. Os demais estavam mascarados. Reconheceu Fabio Vitor, sendo que ele estava de camiseta branca, pela compleição física, cor da pele e, sobretudo, altura. O acusado Fábio foi encontrado poucos minutos depois do roubo. Jean ficou no local como se estivesse auxiliando o ofendido.

O policial militar Robson Henrique dos Santos disse haver recebido informação da prática do roubo. Foram até o local em que a vítima estava e ela narrou a ocorrência do crime. Jean Carlos ainda estava nas imediações. A vítima contou que

Jean chamou pelo interfone e, quando aberto o portão, Jean adentrou o imóvel acompanhado de outras quatro pessoas e praticou o roubo, com extrema agressão. Outra guarnição diligenciou pela redondeza e encontrou Fábio. Ambos foram reconhecidos pela vítima naquele momento. Mas os suspeitos negaram a prática delitiva. Jean disse que foi vender latinhas recicláveis para o ofendido. Não chegaram a efetivar o roubo, porquanto o ofendido gritou e os vizinhos acionaram a polícia.

Alexandre Roberto Ferreira, vizinho do ofendido, ouviu os gritos de socorro do ofendido. Acionou a polícia e não sabe sobre a autoria dos fatos.

O acusado Fábio Vitor, interrogado em juízo, disse já haver respondido por furto. Em relação aos fatos investigados, disse que estava fazendo uso de drogas. Foi abordado pelos policiais e não fugiu, pois sequer percebeu a aproximação dos policiais. Foi enquadrado e levado até à presença do ofendido. Foi reconhecido pela vítima, que dizia: “foi esse mesmo que me ameaçou com a pedra”. Pediu para ser melhor identificado, pois a vítima não estava vendo o rosto do então suspeito. Disse ser inocente e não praticou crime algum. Como estava sob o efeito de drogas, não sabe o local e o tempo anteriores. Jean estava no local em que Fábio foi reconhecido. Até então não conhecia Jean.

Por fim, o corréu Jean Carlo Germano, também interrogado, disse que foi vender latinhas para o ofendido. Isso era durante a madrugada. No dia dos fatos, enquanto era atendido, chegaram quatro assaltantes gritando: “você perdeu, perdeu”. Quando os assaltantes viram Jean, acabaram fugindo. Mas a vítima gritou por socorro e acionaram a polícia. Disse não haver participado em nada do delito. Não fugiu e buscou amparar a vítima a todo tempo. Estava sentado na frente do carro da vítima aguardando socorro para Wilson. Disse que o policial militar Robson é inimigo de sua família. É usuário de drogas e busca recuperação. Não viu Fábio dentro os roubadores também. Tratava-se de quatro jovens. Falou que chegou a receber pelas latinhas vendidas à vítima (o que o ofendido negou).

Verifica-se que, ao cabo da instrução, as provas colhidas são demasiadamente frágeis e contraditórias.

Em relação ao acusado Fábio, ele foi abordado pelos milicianos minutos após os fatos, sendo reconhecido pela vítima pela compleição física e vestes (camiseta branca). Nada de ilícito foi localizado em seu poder.

Em que pese o reconhecimento da vítima, único elemento capaz de ligar o acusado com o presente delito, vislumbro que não houve a certeza necessária para sustentar um édito condenatório, restando totalmente isolado nos autos. Ora, a própria vítima relatou que, no momento dos fatos, os assaltantes chegaram mascarados gritando “perdeu, perdeu”, e, ato contínuo, correu para o interior da residência pedindo ajuda. Só daí, já se percebe que a dinâmica delitiva foi muito rápida, não sendo possível identificar e guardar as características físicas e roupas de quatro pessoas que visualizou em minutos, quíça segundos. Ressalte-se, ainda, que as vestes reconhecidas pela vítima era uma simples camiseta branca, sendo tal vestimenta muito comum para ser considerada como objeto de análise para identificação de um assaltante.

Em relação ao acusado Jean, a própria vítima relatou não ter certeza de sua participação na empreitada delitiva. Ele era conhecido da vítima, por vender latinhas e não esboçou nenhuma reação quando os demais assaltantes chegaram, sendo que, não fugiu e permaneceu no local até a chegada dos policiais.

Ora, é possível que o acusado tenha sido o chamariz para a empreitada delitiva, mas há dúvidas se ele sabia e participou da ação.

Desse modo, inexistindo provas suficientes quanto à autoria delitiva, não há o que se falar em condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Neste sentido tem se decidido:

DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ABSOLVER VALTER CESAR DA SILVA DO CRIME DE ROUBO TENTADO DESCRITO NO 1º FATO DA DENÚNCIA E ADEQUAR A PENA IMPOSTA, nos termos do voto do relator.
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA REFORMADA - ROUBOS MAJORADOS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do denunciado se o conjunto probatório não confirma, suficientemente, a acusação a ele imputada. À luz da teoria do domínio do fato, o agente que participa da empreitada delitiva, detendo o controle dos atos dos corréus, é considerado coautor, mesmo sem praticar atos de execução. Merece adequação a pena-base se existente circunstância judicial equivocadamente valorada no édito condenatório. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1018180-9 - Campo Largo - Rel.: Jorge Wagih Massad - Unânime - - J. 30.04.2015) (TJ-PR - APL: 10181809 PR 1018180-9 (Acórdão), Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 30/04/2015, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1563 13/05/2015) (grifamos)

Sendo assim, necessário reconhecer que a prova é frágil para ensejar um decreto condenatório.

Desta forma, IMPROCEDENTE a pretensão punitiva.

Posto isso, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e absolvo FÁBIO VITOR DE OLIVEIRA e JEAN CARLO GERMANO de infração ao art. 157, §2º, inciso II c.c art 29, caput, e art 14, inciso II, todos do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURA.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Int.

Franca, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA